

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
XXXXXXXXXXXXX – ESTADO XXXXXXXXXXXXXXXX

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. APOSENTADORIA POR
INCAPACIDADE PERMANENTE.
**FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS
POR INCAPACIDADE LABORATIVA.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXX, portadora do RG sob o nº
XXXXXXXXXXXX SESP/MT, nascida em XX/XX/XXXX, residente e
domiciliada na Rua XXXXXXXXXXXXXXX, cidade, CEP
XXXXXXXXXXXX, por meio de seu(sua) advogado(a) que ao final assina,
conforme procuração acostada, vem, à presença de Vossa Excelência, propor
a presente:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (com pedido de tutela antecipada)

em face de **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**, que deverá ser
citado na pessoa de seu representante legal, com endereço na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pelos fundamentos de fato e de direito que
passa a expor.

I – PRELIMINARMENTE.

I.a) Da gratuidade da justiça.

O art. 5º, da CF, LXXIV menciona que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Considerando que a parte autora atualmente não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família, se encontrando em situação financeira desfavorável, e sendo notória a sua miserabilidade perante a acepção jurídica, conforme declaração de hipossuficiência anexa a esta inicial, requer os benefícios da Justiça Gratuita e da Assistência Judiciária, nos termos do art. 98 do CPC/15.

I.b) Do prévio requerimento administrativo e da fungibilidade dos benefícios previdenciários por incapacidade.

Em atendimento ao **TEMA 350**, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, informa a parte autora que ingressou com prévio pedido administrativo, o qual foi **indeferido**, conforme carta de indeferimento anexa a esta inicial.

A **DER** do NB **XXXXXXXXXXXX** ocorreu em **XX/XX/XXXX**.

Segue quadro-resumo do pedido administrativo:

Espécie de benefício	Número do Benefício	DER	Motivo do indeferimento
Auxílio por Incapacidade Temporária	XX/XX/XXXX	XX/XX/XXXX	XXXXXXX

É importante mencionar que apesar de o pedido administrativo ser referente ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, visa-se nesta demanda a concessão do benefício de **aposentadoria por incapacidade permanente**.

É unânime na jurisprudência pátria que as demandas previdenciárias atendem ao **PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS**¹, de sorte que não obstante a parte tenha formulado pedido de auxílio por incapacidade temporária, constatando-se a presença dos requisitos da aposentadoria por incapacidade permanente.

I.c) Do atendimento dos requisitos da petição inicial, conforme art. 129-A, da Lei 8.213/91.

O STJ e e e d e c dad de e e a a e de c a de e e f e b a a a e d ed d c d a e ç ca e e de d c a e e a a e a a c ce de be ef c d e d e e d de de e a a e a a c a e e ee c a e e a d be ef c defe d A R RJ Re a M Ma Ca be Ma e DJ TRF MG Se da T a Da a a e

Para que não haja dúvida sobre a higidez da presente petição inicial, assinala-se abaixo o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 129-A, da Lei 8.213/91:

DESCRIÇÃO CLARA DA DOENÇA E DAS LIMITAÇÕES QUE ELA IMPÕE	CID xxxxxx (xxxxxxxxxx) + xxxx (xxxxxxxxxx); As limitações representadas pelas CIDs acima se referem à lesões decorrentes do acidente sofrido, as quais impactam a vida laborativa da parte autora de modo grave, pois impede que xxxxxxxxxxxxxxxx.
INDICAÇÃO DA ATIVIDADE PARA A QUAL O AUTOR ALEGA ESTAR INCAPACITADO	A parte autora está incapacitada para sua atividade habitual, qual seja a de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bem como qualquer outra atividade.
POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS DA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DISCUTIDA	As inconsistências da avaliação médico-pericial se baseiam essencialmente na inconvergência com os documentos médicos juntados, dentre os quais se destaca o relatório médico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datado de xxxxxxxxxxxx (aqui indicar algum documento médico).

Declara, ainda, que **não há ação judicial anterior** com o mesmo objeto, sendo esta a primeira vez que a parte autora busca socorro ao Judiciário para reverter o ato de indeferimento que passa a detalhar abaixo.

II – DOS FATOS

II.a) Do quadro de saúde incapacitante da parte autora.

A parte autora requereu a concessão do benefício, contudo, o INSS indeferiu a prestação previdenciária sob o argumento da “**Não Constatação de Incapacidade Laborativa**”.

Eis o porquê da presente ação, Exa., tendo em vista que o quadro de saúde da parte autora é **grave** e necessita do benefício por incapacidade para sua sobrevivência.

Destaca-se, a respeito da presença desse quadro incapacitante, a seguinte passagem do **documento médico/relatório médico de**

- **REMÉDIOS, TRATAMENTOS e EFEITOS COLATERAIS:** descreva aqui quais são os remédios e o tratamento, seus efeitos colaterais e se são fornecidos gratuitamente ou não pelo SUS.

II.c) Do rol de documentos médicos comprobatórios da incapacidade.

Para demonstrar o sério contexto médico apontado acima, estão sendo juntados os seguintes documentos médicos.

TIPO DE DOCUMENTO MÉDICO	DATA DA EMISSÃO	O QUE DIZ O DOCUMENTO MÉDICO?
Atestado	XX/XX/XXXX	Solicita afastamento de xx dias....
Exame médico (ultrassonografia)	XX/XX/XXXX	Aponta a existência de danos à saúde, etc....
Relatório Médico		
Prontuário Médico		
Laudo médico		
Receituário Médico		
Guia de Internação Hospitalar		
Atestado de Saúde Ocupacional emitido pela empresa		
PPP		Aponta que na profissiografia do segurado, ele faz as atividades de , bem como está exposto a risco de exposição que agravam a sua a saúde, etc., etc., etc.,

II.d) Da qualidade de segurado e carência.

Na data do início da incapacidade, a qual pode ser indicada a priori como sendo em XX/XX/XXXX, a parte autora estava na

qualidade de segurado, eis que mantinha **vínculo/atividade de (AQUI ESPECIFICAR A ATIVIDADE, SUA DATA DE INÍCIO E FIM).**

Além disso, a parte autora possui histórico contributivo suficiente para demonstrar a carência necessária para a concessão do benefício, conforme consta do CNIS:

FAZER UM PRINT DO CNIS SE POSSÍVEL E COLAR

AQUI

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Deve ser reconhecido o direito da parte autora, nos termos do art. 71, do Decreto 3.048/99, já na redação dada pelo Decreto 10.410/20.

Art. 71. O **auxílio por incapacidade temporária** será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial.

(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Quanto à carência, nos termos do art. 29, inciso I, do Decreto 3.048/99, exigem-se, no caso, doze contribuições mensais, as quais estão comprovadas no CNIS e CTPS juntada aos autos.

Já, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente deve se pautar pelo art. 42, da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Dessa feita, extrai-se os seguintes requisitos:

- a) Qualidade de segurado;
- b) Existência de incapacidade total e permanente.

No caso dos autos, tem-se que a documentação médica apresentada revela que inexistente possibilidade, inclusive, de reabilitação profissional diante das sequelas existentes. Assim, é evidente que há incapacidade total e permanente, o que permite a concessão do benefício pleiteado.

III – DOS PEDIDOS.

Isto posto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, requer à V.Exa., o quanto segue:

1. concessão da **GRATUIDADE DA JUSTIÇA**, tendo em vista que a parte autora é hipossuficiente financeira, nos termos da Lei 1.060/50, bem como art. 98, do Código de Processo Civil;
2. a **CITAÇÃO do INSS**, para que, querendo, apresente sua defesa;
3. a concessão de **TUTELA ANTECIPADA**, eis que estão presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, tendo em vista, especialmente, tratar-se de verba de caráter alimentar e, bem assim, pessoa idosa que necessita urgentemente das prestações previdenciárias que lhe são de direito para sua sobrevivência;
4. a **confirmação da antecipação da tutela** com a consequente **CONDENAÇÃO DO INSS** na obrigação de fazer consistente na implantação do **APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE** nome da parte autora, reconhecendo-se tal direito desde a DER, em XX/XX/XXXX;
5. a **CONDENAÇÃO DO INSS** na obrigação de pagar consistente no direito de a parte autora receber as parcelas atrasadas referentes ao benefício concedido nos termos do item anterior, compreendidas desde a DER até a data da efetiva implantação, acrescidos de juros e correção monetária.

Requer a realização da prova pericial judicial, bem como a produção de todos os meios de prova legalmente admitidos, em especial, prova complementação de prova documental e testemunhal, na hipótese de V. Exa., entender necessário o esclarecimento de questões eventualmente controvertidas ao longo da instrução.

Informa, por fim, que a parte autora está disposta a realizar conciliação/mediação, a ser analisada conforme proposta eventualmente apresentada pela autarquia previdenciária.

Dá-se à causa o valor de R\$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mil reais), conforme cálculos anexos.

Nestes termos,

pede deferimento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx de XXXXXXXXXX, de XXXX.

OAB

ROL DE DOCUMENTOS:

1. RG, CPF e comprovante de residência;
2. Declaração de pobreza;
3. Procuração;
4. Cálculo do valor da causa;
5. CTPS;
6. Documentação médica;
7. Processo Administrativo;
8. Comprovante de indeferimento do benefício.